

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1692/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย ศักดา แซ่เอี้ยบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108 ทวิ

จำเลยเข้าไปไถพูนดินปลูกมะพร้าวในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108 ทวิ วรรคสองแต่ไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,365 เพราะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้บุกรุกก่อสร้างริมทรัพย์ที่เอกชนเป็นเจ้าของเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้บุกรุกสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด จึงลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,365 ไม่ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันและเป็นที่ดินของรัฐ โดยไถทำลายและพูนดินปลูกมะพร้าวในที่ดินดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ข้อ 11 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 360,

362, 365 และให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครอง
ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 360, 362, 365 ซึ่ง
เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 306, 365 ซึ่งมีอัตราโทษเท่ากันจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ให้จำเลยทั้งสองและ
บริวารออกจากที่ดินซึ่งเข้าไปยึดถือครอบครอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้วข้อเท็จจริงฟังได้
ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเข้าไปไถพูนดินและปลูก
ต้นมะพร้าวประมาณ 80 ต้นในที่เกิดเหตุ เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ซึ่งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบล
ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาม
ฎีกาของโจทก์หรือไม่.....

มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาบุกรุกที่เกิดเหตุหรือไม่ ข้อเท็จ
จริงได้ความจากพยานโจทก์และจำเลยว่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2528 คณะทำงาน
หรือคณะกรรมการที่ทางอำเภอถลางตั้งขึ้นได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่เกิด
เหตุซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 แต่

จำเลยทั้งสองก็ยังไม่ยอมออกไป ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2528 นายประวิทย์ สีห์
โสภา นายอำเภอถลางก็ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่เกิดเหตุอีกตาม
เอกสารหมายเลข 4 แต่จำเลยทั้งสองก็ยังคงไม่ยอมออกไปอีกเช่นกัน การที่จำเลยทั้ง
สองยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ยอมรื้อถอนต้น
มะพร้าวที่จำเลยทั้งสองไถพุนดินขึ้นนำมาปลูกไว้เช่นนี้ จึงเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ข้อ 11
ส่วนความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365 นั้น เมื่อได้
ความว่าที่เกิดเหตุเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หาใช่ที่ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่
จึงลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานนี้ไม่ได้ เพราะความผิดในฐานดังกล่าว
กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้ที่บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่
บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด สำหรับความ
ผิดฐานทำให้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า
โจทก์ก็นำสืบได้แต่เพียงว่า จำเลยทั้งสองบุกรุกเข้าไปไถพุนดินในที่เกิดเหตุแล้วนำ
ต้นมะพร้าวไปปลูกไว้ 80 ต้น เท่านั้นโดยนำสืบไม่ได้ว่าที่เกิดเหตุอันเป็นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้
ประโยชน์อย่างไรและการที่จำเลยทั้งสองนำต้นมะพร้าวไปปลูกดังกล่าว ก็เป็นเพียง
การเข้าไปถือประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์เท่านั้น หาได้ประสงค์จะเข้าไปทำให้ที่
สาธารณประโยชน์ตามฟ้องต้องเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ไม่จึงลงโทษจำเลยทั้งสองใน
ความผิดฐานนี้ไม่ได้เช่นกัน ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นเป็นบางส่วน แต่อย่างไรก็ดีไม่
ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยรับโทษจำคุกมาก่อนเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดี
แล้ว เห็นสมควรให้ออกรอการจำเลยทั้งสองกลับตัวเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งโดยรอการ
ลงโทษจำคุกให้ แต่สมควรลงโทษปรับจำเลยทั้งสองด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา
108 ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 11 วางโทษจำคุกจำเลยทั้ง

สองคนละ 1 ปี ปรับคนละ 6,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท โทษจำ
คุกจำเลยทั้งสองให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ